تعالى أعلم ولا تبطلوا ثواب اعمالكم بضور ياء وسمعة (قوله والضيافة عذر على الاظهر) لما رواه الطبرانى فى كبيره عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم على أخيه المسلم فان اراد أن يفطر فليفطر الا ان يكون صومه ذلك رمضان او قضاء رمضان أو نذرا اه كذا فى الجامع الصغير للسيوطى (قوله على الاظهر) وقيل عذر مطلقا وقيل ليست بعذر مطلقا وقيل عذر ان وثق من نفسه بالقضاء وان كان لا يشق لا يفطر وان كان فى ترك الافطار أذى اخيه المسلم قال شمس الائمة الحلوانى وهو احسن ما قيل فى هذا الباب بحر وقيد صاحب التنوير العذر بما اذا كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره و يتأذى بترك الافطار والا فلا قال فى الدرر عن الظهيرية وهو الصحيح من المذهب (قوله للضيف) يقال للواحد والجمع ويجمع على اضياف وضيوف وضيفان (قوله والمضيف) بفتح الميم اصله مضيوف وفى عبارة القاموس ما يفيد انه يقال مضاف (قوله الا أن يكون فى عدم فطره بعده عقوق لاحد الابوين) فيفطر بعده الى العصر لا بعده كذا فى الدرر (قوله للتأكد) اى تأكد حق الوالدين وفى الشرح ما يفيد انه علة لقوله لا بعده وعبارته ووجه الفرق ان الصوم فى اول اليوم لا يتأكد عادة لما عرف انه لا يشتد على البدن ولا كذلك بعد الزوال اه بتصرف فان قوله ولا كذلك بعد الزوال أى فانه يتأكد اه (قوله بالطلاق) اطلقه فم الرجعى وهل العتق مثله يحرر (قوله فالاعتماد على انه يفطر) ولو كان صائما قضاء تنوير وشرحه (قوله ولو بعد الزوال) الذى يلوح من عبارة صاحب النهر ان ذلك فيما اذا كان قبل الزوال لا بعده (قوله ولا يحنثه) استشكل بما هو مصرح به من انه فى الحلف على ما لا يملك يبر بمجرد القول فيبر بقوله افطر ويمكن التوفيق بحمل ما هنا مما يقتضى انه ان لم يفطر يحنث على ما اذا كان الحلف بطريق التعليق او يحمل على ما اذا لم يامره بالفعل قاله السيد فى حاشية الاشباه (قوله لرعاية حق اخيه) علة لقوله يفطر (قوله قال فى التجنيس) بيان للفائدة (قوله فسأله) ظاهره ولو كان السؤال بغير يمين وكذلك قوله فى الحديث لحق اخيه عام (قوله ثواب صوم الفى يوم) اى غير الالف السابقة (قوله واذا افطر على اى حال كان) سواء كان الفطر لعذر ام لا وسواء افسده قصدا ام لا وهذا اذا شرع قصدا فلو شرع فيه ظنا انه عليه فذكر أنه ليس عليه شئ فافطر فورا فلا قضاء عليه أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لانه بمضيها صار كانه نوى فى هذه الساعة أفاده فى البحر والمراد بالساعة القطعة من الزمن واقتصر ما لو تذكر أنه ليس عليه ونوى قطعه الا أنه لم يتعاط مفطرا هل يكون شارعا ومقتضى قولهم انه بنية الفطر لا يكون مفطرا أنه لا يعد افطارا أو يكون مشروعا وحرره (قوله لا خلاف بين أصحابنا) الا فى صائمة تطوعا عرض عليها الحيض ففى القضاء خلاف والاصح الوجوب (قوله صيانة لما مضى) أى من الشروع فى البطلان فانه لما أعقب القضاء كان غير بالحل بخلاف ما اذا لم يعقبه (قوله وعن أبى يوسف ومحمد عليه القضاء) لان الشروع ملزم كالنذر وكالشروع فى الصلاة فى الاوقات المكروهة ووجه الفرق للامام أن القضاء بالشروع يبتنى على وجوب الاتمام وهو ممنوع لانه بنفس الشروع يكون مرتكبا للنهى فأمر بقطعه بخلاف النذر حيث لم يصر مرتكبا للنهى بمجرد النذر لانه التزم طاعة الله تعالى وانما المعصية بالفعل وبخلاف الشروع فى الصلاة فى الاوقات المكروهة حيث

لاحد الابوين لا غيرهما للتأكد ولو حلف شخص بالطلاق ليفطرن فالاعتماد على انه يفطر ولو بعد الزوال ولا يحنثه لرعاية حق أخيه (وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة) قال فى التجنيس والمزيد رجل أصبح صائما متطوعا فدخل على اخ من اخوانه فسأله ان يفطر لا بأس بأن يفطر لقول النبى صلى الله عليه وسلم من افطر لحق اخيه يكتب له ثواب صوم الف يوم ومتى قضى يوما يكتب له ثواب صوم الفى يوم ونقله أيضا فى التتارخانية والمحيط والمبسوط (واذا افطر) المتطوع (على اى حال كان) (عليه القضاء) لا خلاف بين أصحابنا فى وجوبه صيانة لما مضى عن البطلان (الا اذا شرع متطوعا) بالصوم (فى خمسة أيام يوم العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاؤها بافسادها فى ظاهر الرواية) عن أبى حنيفة رحمه الله لان صومها مأمور بنقضه ولم يجز اتمامه لانه بنفس الشروع ارتكب المنهى عنه للاعراض عن ضيافة الله فأمر بقطعه وعن أبى يوسف ومحمد عليه القضاء يعنى وان وجب الفطر